



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2016/1.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

SERMAYE PİYAYASI MEVZUATI

20 Mart 2016-Pazar 18:00-19:00

SORULAR

Soru 1: Yatırım ortaklıklarının faaliyet alanı sınırını belirtiniz.

Soru 2: Kayıtlı sermaye sistemini aşağıdaki sorulara göre açıklayınız?

- a) Kayıtlı sermayeyi tanımlayınız
- b) Kayıtlı sermaye tavanı neye bağlı olarak hangi tutarda ve kimin tarafından belirlenir?
- c) Belirlenen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi kaç yıldır?
- d) Kayıtlı sermaye sistemine kabul edilecek bir ortaklığın başlangıç sermayesi kaç liradır?
- e) Çıkarılmış sermayeyi tanımlayınız.

Soru 3: Sermaye artırımını veya mevcut payların ortaklarca halka satışı yoluyla hisse senetleri ilk kez halka arz olunacak ortaklıkların;

- a) Hesap dönemlerinin ilk üç ayı içinde ve daha sonraki halka arzlar için mali tablo düzenleme yükümlülükleri nelerdir?
- b) Bağımsız denetleme yükümlülükleri nelerdir?

Soru 4: Oydan yoksun payları;

- a) Tanımlayınız.
- b) Bu payların türleri ve itibari değerlerine ilişkin ne söylenebilir? Açıklayınız.

Not: Puanlama sorular arasında eşit tutulmuştur.



CEVAPLAR

Cevap-1:

Yatırım ortakları sermaye piyasası araçları , gayrimenkul, ulusal veya uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacı ile kayıtlı sermaye esasına göre kurulan anonim ortaklıklardır.

Yatırım ortaklıkları faaliyetlerini aşağıda belirtilen unvanlar altında ve bu unvanının sınırladığı alanda gösterirler.

- a- Menkul kıymet yatırım ortaklıkları,
- b- Gayrimenkul yatırım ortaklıkları,
- c- Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları.

Cevap-2:

- a- Kayıtlı Sermaye: Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu kararı ile TTK'nin sermayenin arttırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın çıkarabilecekleri hisse senedi azami miktarını gösteren, ticaret siciline tescil edilmiş sermayelerdir.
- b- Kayıtlı Sermaye Tavanı: İlgili ortaklığın önemi ve kayıtlı sermaye sisteminin gayesi göz önünde tutularak SPK tarafından belirlenir.
- c- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere en fazla 5 yıllık süre için geçerlidir.
- d- Kayıtlı sermaye sistemine kabul edilecek anonim ortakların başlangıç sermayeleri 100.000 TL'den az olamaz.
- e- Çıkarılmış Sermaye: Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayelerdir.

Cevap-3:

- a- Sermaye arttırımı veya mevcut payların ortaklarca halka satış yoluyla hisse senetleri ilk kez halka arz olunacak ortaklıklar hesap dönemlerinin ilk üç ayı içinde halka arzlar Kurul'un Seri: XI, No:1 tebliğine uygun yıllık mali tablolar; daha sonraki halka arzlar için ise Kurul standartlarına uygun yıllık mali tabloların yanı sıra, Kurulun Seri: XI, No:3 tebliğine göre ana bilanço ve gelir tablosu düzenlemekle yükümlüdürler.
- b- Bu ortaklıklarda ana bilanço ve gelir tablosunun düzenlemesi gerekmediği durumda yıllık mali tablolar; ana bilanço ve gelir tablosu düzenlenmesi gerektiği durumda ise söz konusu ana mali tablolar için Kurul'un ilgili tebliğine göre bağımsız özel denetleme yaptırılması zorunludur.

Cevap-4:

- a- Oydan Yoksun Paylar: Ortakların sermaye arttırımı ile ihraç edebilecekleri, oy hakkı hariç, sahibine kar payından ve istendiğinde bedelsiz pay alma hakkında imtiyaz dışındaki diğer hususlarda imtiyaz ve diğer ortaklık haklarını sağlayan, istendiğinde belirli bir vade veya vadelerde, sabit veya değişken



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

oranda ortaklığın oy hakkına sahip paylarını satın alma ve ortaklık payları ile değiştirme hakkı veren paylardır.

- b- Oydan yoksun paylar, hamiline veya nama yazılı şekilde ihraç edilebilir. Ancak nama yazılı oydan yoksun paylar için TTK'nin 418. Maddesi hükmü uygulanmaz ve Yönetim Kurul'u bu payları pay defterine kayıttan imtina edemez.

Bu payların itibari değeri oy hakkı bulunan payların itibari değerine veya farklı itibari değerler varsa bunlardan herhangi birine eşit olmamalıdır.